KERJASAMA PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI TANJUNG PEMANCINGAN, KOTABARU

Program konservasi keanekaragaman hayati oleh PT Arutmin Indonesia NPLCT turut melibatkan organisasi mitra dalam pelaksanaannya. Berikut deskripsi kerjasama program konservasi keanekaragaman hayati bersama organisasi setempat:

No	Organisasi Mitra	Deskripsi Bentuk Kerjasama
1	Konsorsium Mitra Bahari Kalimantan Selatan	Konsorsium Mitra Bahari (KMB) merupakan mitra pelaksana program konservasi mangrove yang sedang dilaksanakan oleh PT Arutmin Indonesia NPLCT. Adapun keterlibatan KMB ini meliputi penyerapan Tenaga Ahli Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Peneliti Bioekologi Mangrove, dan Asisten Rancang Bangun Media Transplantasi berupa konstruksi *Reef Ball*. KMB juga berperan dalam kegiatan Pemetaan dengan Analisis Citra Satelit untuk Penentuan Status Mangrove di Tanjung Pemancingan, Kotabaru. Selain itu, KMB memberikan pendampingan khusus yang diikuti oleh Kelompok Pemuda Sahabat Laut. Adapun tujuan kegiatan pendampingan ini ialah untuk mendukung kegiatan monitoring mangrove hasil restorasi oleh pemuda lokal.
2	Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru	Kelompok Pemuda Sahabat Laut turut berperan sebagai pihak pelaksana teknis kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Kelompok Pemuda Sahabat Laut juga terlibat dalam pembuatan media transplantasi seperti media transplantasi *reef ball* kecil untuk anakan mangrove dan media *reef ball* besar yang berperan untuk alat pemecah gelombang (APO), serta sebagai tim yang menurunkan media penanaman ke daerah pesisir. Sebagai pihak pelaksana teknis, Kelompok Pemuda Sahabat Laut mendapatkan pendampingan terkait kegiatan penanaman mangrove oleh Konsorsium Mitra Bahari. Adapun luaran dari kegiatan pendampingan ini mampu meningkatkan kemampuan anggota kelompok Pemuda Sahabat Laut sebagai tenaga tambahan untuk kegiatan monitoring mangrove.

3	Program Kampung Iklim (ProKlim) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PT Arutmin Indonesia NPLCT berperan sebagai Mitra Pembina Kampung Iklim pada tingkat tapak (desa/dusun/RW). Dalam peranannya, PT Arutmin Indonesia NPLCT mendukung pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4	SMAN 1 Kotabaru	SMAN 1 Kotabaru merupakan sekolah yang berkomitmen dalam program pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dengan sinergi bersama SMAN 1 Kotabaru, salah satu program dari delapan (8) pilar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT Arutmin Indonesia dapat diimplementasikan. SMAN 1 Kotabaru berperan dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sebagai pihak yang bekerja sama, SMAN 1 Kotabaru mendapat dukungan sarana dan prasarana terkait progam bina cinta lingkungan. Serta mendapat dukungan terkait penghargaan Sekolah Adiwiyata.
5	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan	Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel bersama PT Arutmin Indonesia NPLCT bekerja sama dalam menjaga Penguatan Fungsi Lembaga Konservasi Pusat Konservasi Satwa Khusus Rusa Sambar (*Rusa unicolor*). PT Arutmin Indonesia NPLCT menyediakan sumber daya manusia dan dukungan administrasi hingga melakukan monitoring/evaluasi bersama BKSDA Kalsel. BKSDA Kalsel berperan dalam pengarahan teknis dan memberikan dukungan serta masukan terkait pelaksanaan kegiatan.

Program Kampung Iklim (ProKlim) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SMAN 1 KOTABARU

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan

6.	SMKN 1 KOTABARU	SMKN 1 Kotabaru merupakan sekolah yang berkomitmen dalam program pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dengan sinergi bersama SMKN 1 Kotabaru, salah satu program dari delapan (8) pilar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT Arutmin Indonesia dapat diimplementasikan. SMKN 1 Kotabaru berperan dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sebagai pihak yang bekerja sama, SMKN 1 Kotabaru mendapat dukungan sarana dan prasarana terkait progam bina cinta lingkungan. Serta mendapat dukungan terkait penghargaan Sekolah Adiwiyata.

SMKN 1 KOTABARU

LAMPIRAN I

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA ORGANISASI MITRA

Konsorsium Mitra Bahari

PERJANJIAN KERJASAMA
SERVICE AGREEMENT

Perjanjian ini dibuat antara:

Nama (*Name*)	: **Ahmad Juaeni**
Jabatan (*Occupation*)	: **Port Manager**
Perusahaan *(Company)*	: **PT Arutmin Indonesia Site NPLCT**
Alamat (Address)	: **Jl. Berangas Km.5,5 Desa Sarang Tiung, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru**
Telepon (*Phone No.*)	: 0518 - 21870
Faksimil (*Faximile*)	: 0518 - 21865

dalam perjanjian ini disebut **Pihak I,** dan

Nama (*Name*)	: **Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP**
Jabatan (*Occupation*)	: **Ketua**
Kelembagaan *(Institutional)*	: **Konsorsium Mitra Bahari Kalsel**
Alamat (*Address*)	: Jl. Jend. A.Yani km. 36 Simpang Empat Banjarbaru
Telepon (*Phone No.*)	: 0511 - 4772124
Faksimil (*Faximile*)	: 0511 - 4772124

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian Pemetaan Dengan Analisis Citra Satelit Untuk Penentuan Status Mangrove di Wilayah Tanjung Pemancingan - NPLCT menugaskan saudara : **Hamdani, S.Pi, M.Si** (Koordinator Bidang Perencanaan dan Kemitraan KMB Kalsel) sebagai pelaksana kegiatan.

dalam perjanjian ini disebut **Pihak II.**

Kedua belah pihak menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

Pasal 1
Masa Berlaku dan Perpanjangan

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak 25 Nopember 2021 hingga 25 Januari 2022 sesuai waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemetaan Dengan Analisis Citra Satelit Untuk Penentuan Status Mangrove di Wilayah NPLCT akan didefinisikan pada pasal 2 di bawah.

2. Kedua belah pihak menyetujui bahwa kontrak ini akan berakhir demi hukum setelah selesainya layanan tersebut pada pasal 2 di bawah.

3. Kontrak kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Pihak I dan Pihak II.

Pasal 2
Jenis Layanan

1. Pihak II memberikan layanan kepada Pihak I untuk melakukan Pemetaan Dengan Analisis Citra Satelit Untuk Penentuan Status Mangrove di Wilayah NPLCT, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan.

2. Persiapan dan pelaksanaan Pemetaan Dengan Analisis Citra Satelit Untuk Penentuan Status Mangrove di Wilayah NPLCT ini dikoordinasikan oleh seorang wakil Pihak I yang ditunjuk.
3. Laporan diberikan kepada Pihak I sesuai jadwal yang telah disepakati (jadwal kegiatan dalam proposal terlampir).
4. Pihak II menjamin Pihak I bahwa kemampuan profesional yang memadai, perhatian, dan kewajaran akan dilaksanakan pada seluruh kegiatan studi untuk memenuhi tujuan yang diharapkan.
5. Pihak II menjamin kerahasiaan data dengan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa ijin Pihak I dan mengakui bahwa data hasil studi ini merupakan milik Pihak I.

Pasal 3
Lokasi Layanan

1. Lokasi kerja Pihak II dalam memberikan layanan kepada Pihak I sesuai pasal 2 tersebut di atas, adalah di wilayah Tanjung Pemancingan Kotabaru yang meliputi wilayah kerja PT Arutmin Indonesia NPLCT yang memiliki kawasan mangrove, pada Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4
Biaya Pelayanan dan Fasilitas

1. Pihak I setuju membayar biaya kepada Pihak II sebagai imbalan atas layanan yang dilakukan oleh Pihak II sebesar Rp 46.585.000,- (anggaran biaya terlampir) dengan jadwal pembayaran sebagai berikut;
   - 60% dibayar 7 (tujuh) hari setelah penandatangan perjanjian kerjasama
   - 40% dibayar 7 (tujuh) hari setelah final report
2. Pihak II menyampaikan tagihan atas pelayanan tersebut kepada Pihak I dan pembayarannya diselesaikan oleh Pihak I selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal tagihan yang benar diterima.
3. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer antar bank.

Pasal 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Pihak II harus bertanggungjawab untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan dari pekerjaan ini dan anggota timnya selama di perjalanan dan di lapangan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang berada di bawah pengawasan langsung Pihak I.

Pasal 6

Force Majeure

1. *Force majeure* adalah keadaaan seperti : gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, serta kejadian-kejadian di luar kekuasaan manusia untuk mengatasinya.
2. Apabila terjadi *force majeure* dimaksud ayat (1) pasal ini, maka yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh Pihak I peristiwa dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini sebagai *force majeure*.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force mejeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 7

Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidak konsistenan antara naskah bahasa Indonesia dan naskah bahasa Inggris, maka naskah bahasa Indonesia yang berlaku.

Pasal 8

Hukum yang Berlaku

1. Perjanjian ini dibuat dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Indonesia
2. Kedua pihak setuju untuk mengabaikan pasal 1211, 1266, dan 1267 dari KUH Perdata yang menyatakan penghentian perjanjian hanya bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan.
3. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dalam kasus dimana kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk membawa kasus ini kepada Badan Arbitrase yang berkedudukan di Jakarta sebagai penengah yang mana keputusannya harus dianggap sebagai keputusan final yang harus diterima oleh kedua belah pihak tanpa kecuali.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk dipegang dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama.

Kotabaru, 25 Nopember 2021

Pihak I		**Pihak II**
PT Arutmin Indonesia NPLCT		**Konsorsium Mitra Bahari Kalsel**
PT. ARUTMIN INDONESIA	METERAI TEMPEL 10000 6F6DFAJX417480576	KMB KAL SEL
Ahmad Juaeni		**Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP**
Port Manager		***Ketua***

PT Arutmin Indonesia
North Pulau Laut Coal Terminal
Jl. Berangas Km 5,5, Sarang Tiung,
Kotabaru, Kalimantan Selatan

NOTA KESEPAHAMAN

Memorandum of Understanding (MoU)

Nomor:_____

PT Arutmin Indonesia NPLCT

dengan

Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru

Dengan mengharapkan rahmat dan Hidayah Allah SWT.

Selaras dengan Visi dan Misi PT Arutmin Indonesia NPLCT untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, PT Arutmin Indonesia NPLCT turut mengajak Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru untuk melestarikan keanekaragaman terumbu karang di Kabupaten Kotabaru, serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat pesisir. PT Arutmin Indonesia NPLCT mengharapkan terjalinnya kerjasama yang sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui 8 (delapan) pilar program, yaitu:

1. Pengembangan bidang Kemandirian Ekonomi;
2. Pengembangan bidang Tingkat Pendapatan Riil;
3. Pengembangan bidang Pendidikan;
4. Pengembangan bidang Kesehatan;
5. Pengembangan Infrastruktur;
6. Pengembangan bidang Pemberdayaan Kelembagaan;
7. Pengembangan bidang Sosial Budaya; dan
8. Pengembangan bidang Lingkungan.

Perjanjian ini dibuat antara pihak PT Arutmin Indonesia NPLCT yang kemudian disebut **Pihak I**, dan Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru yang disebut **Pihak II**.

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kesepahaman dan kerjasama sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan kawasan perairan Tanjung Pemancingan dan sekitarnya sebagai kawasan konservasi keanekaragaman terumbu karang
2. Menetapkan kawasan perairan Tanjung Pemancingan yang merupakan lokasi konservasi terumbu karang sebagai tempat kepentingan pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya alam hayati bagi kedua belah pihak
3. Menggalang, mendorong, dan mengupayakan bersama implementasi konservasi terumbu karang yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan luas tutupan setiap tahunnya

4. Secara bersama akan menyusun program pengembangan konservasi keanekaragaman terumbu karang secara realistis di Tanjung Pemancingan, Kotabaru
   4.1. Rencana pengembangan kuailtas SDM kedua belah pihak dalam bentuk pelatihan keterampilan (*life skill/ soft skill*), seperti pengenalan dasar-dasar renang, dasar-dasar selam, pengenalan keselamatan, dan mewujudkan kawasan konservasi keanekaragaman terumbu karang menjadi lebih berkualitas
   4.2. Rencana penyusunan proposal pengembangan kegiatan konservasi terumbu karang melalui kolaborasi program yang dirancang bersama kedua belah pihak
   4.3. Rencana pencapaian penghargaan di bidang konservasi kenaekaragaman hayati laut

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam implementasi segala yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di Kotabaru, 10 Januari 2019

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT Arutmin NPLCT	**Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru**
Ahmad Juaeni	M. Subli
Senakin Mine & NPLCT Manager	Ketua Kelompok Pemuda Sahabat Laut Kotabaru

ProKlim

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Memberikan

PENGHARGAAN

Kepada :

PT. ARUTMIN INDONESIA NORTH PULAU LAUT COAL TERMINAL

Sebagai

MITRA KAMPUNG IKLIM

atas partisipasinya dalam mendukung Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat Tapak

Banjarbaru, Desember 2022
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

SAHBIRIN NOOR

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada:

PT. ARUTMIN INDONESIA (NORTH PULAU LAUT COAL TERMINAL/NPCLT)

sebagai:

Mitra Pembina Kampung Iklim

atas dukungan dalam pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Banjarbaru, 29 November 2021
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

SAHBIRIN NOOR

MoU dengan SMAN 1 Kotabaru

PT Arutmin Indonesia
North Pulau Laut Coal Terminal
Jl. Berangas Km 5,5, Sarang Tiung,
Kotabaru, Kalimantan Selatan

NOTA KESEPAHAMAN

Memorandum of Understanding (MoU)

PT Arutmin Indonesia NPLCT

dengan

SMA Negeri 1 Kotabaru

Dengan mengharapkan rahmat dan hidayah Allah SWT.

PT Arutmin Indonesia NPLCT & SMA Negeri 1 Kotabaru memiliki komitmen yang sama dalam menjaga lingkungan hidup lestari, sehingga masing masing pihak memandang perlu untuk menuangkannya ke dalam Nota Kesepahaman antara PT Arutmin Indonesia NPLCT dan SMA Negeri 1 Kotabaru dalam rangka melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui program program terencana dan disepakati bersama. Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati ini adalah implementasi salah satu program dari 8 (delapan) pilar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Arutmin Indonesia.

Nota Kesepahaman ini dibuat antara **Pihak I,** yaitu:

Nama	: **Ahmad Juaeni**
Jabatan	: **Senakin Mine & NPLCT Manager**
Perusahaan	: **PT Arutmin Indonesia NPLCT**
Alamat	: Jalan Berangas Km. 5,5, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
Telepon	: 0518 – 21870

dengan **Pihak II**, yaitu:

Nama	: **Nasri, S.Pd.**
Jabatan	: **Kepala Sekolah**
Sekolah	: **SMA Negeri 1 Kotabaru**
Alamat	: Jalan Berangas Km. 4, Nomor 39 A, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kesepahaman dan kerjasama sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat
2. Berperan aktif dalam rangkaian penghargaan yang berkaitan dengan lingkungan dan keanekaragaman hayati
3. Berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati

PT Arutmin Indonesia
North Pulau Laut Coal Terminal
Jl. Berangas Km 5,5, Sarang Tiung,
Kotabaru, Kalimantan Selatan

4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa sekolah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan pengimplementasian dalam kehidupan bermasyarakat
5. Pihak I akan mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Pihak II terkait program bina cinta lingkungan
6. Pihak I mendukung upaya Pihak II dalam penghargaan Sekolah Adiwiyata

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kotabaru, 25 Juli 2022

Pihak I	**Pihak II**
PT Arutmin Indonesia NPLCT	**SMA Negeri 1 Kotabaru**
Ahmad Juaeni	**Nasir, S.Pd**
Senakin Mine & NPLCT Manager	**Kepala Sekolah**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

CEO PT ARUTMIN INDONESIA

Nomor : PKS.6092/K.16/TU/Kjs/8/2023
Nomor : 197/AI-NPLCT/VIII-23

TENTANG

PENGUATAN FUNGSI TENTANG LEMBAGA KONSERVASI PUSAT KONSERVASI SATWA KHUSUS RUSA SAMBAR (*Rusa Unicolor*) DI KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-8-2023), bertempat di Banjarbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc**
   NIP : 19660129 199203 1 003
   Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 28A, Banjarbaru
   Jabatan : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan
   Berdasarkan : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.67/MENLHK/SETJEN/PEG.2/1/2018 tanggal 30 Januari tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **Maringan M. Ido Hotna Hutabarat**
   Alamat : Bakrie Tower Lt 14, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said Jakarta 12940
   Jabatan : Direktur PT Arutmin Indonesia
   Berdasarkan : *Memorandum of President Director*, 19 *December* 2014, *Subject: Reorganization in* PT Arutmin Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Arutmin Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE;

b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** merupakan pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Perpanjangan Pertama PT Arutmin Indonesia No.221K/33/MEM/2020 tanggal 2 November 2020 ("IUPK") sebagai perpanjangan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 November 1981 ("PKP2B"), serta telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnes) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.77K/90/MEM/2019 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);

c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan kepentingan dalam rangka mendukung capaian kegiatan inventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak;

d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Teknis Ditjen KSDAE, Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen KSDAE, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, dapat dilaksanakan kerja sama penguatan fungsi;

f. Bahwa Direktur Jenderal KSDAE melalui surat Nomor: S.1200/KSDAE/RKK/KSA.0/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama Penguatan Fungsi KSA KPA antara Balai KSDA Kalimantan Selatan dengan PT Arutmin Indonesia NPLCT, telah memberikan persetujuan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Fungsi Lembaga Konservasi Pusat Konservasi Satwa Khusus Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan kapasitas dan peran serta berbagai pihak terkait upaya konservasi Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) melalui peran serta **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Dukungan Kerja Sama Pengawetan Fauna, berupa:
   1) Monitoring Populasi Rusa Sambar.
   2) Monitoring Populasi Bekantan.
   3) Studi Banding Pengelolaan Rusa dan Bekantan.
   4) Operasionalisasi Pusat Konservasi Satwa Khusus Rusa Sambar.

b. Dukungan Kerja Sama Penguatan Kelembagaan, berupa:
   1) Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring/Evaluasi Kelompok Pecinta Konservasi.

c. Dukungan Kerja Sama Perlindungan, berupa:
   1) Patroli dan/atau Penyuluhan dengan Kelompok Pecinta Konservasi
   2) Pengadaan Senjata Bius

d. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 3
Letak dan Luas Areal Kerja Sama

(1) Lokasi kerja Pusat Konservasi Satwa Khusus Rusa Sambar berada di wilayah kerja PT Arutmin Indonesia NPLCT yang secara administratif di Kabupaten Kotabaru seluas 6 Hektar.

(2) Areal kerja sama pada ayat (1), sebagaimana tergambar dalam peta Lampiran dengan skala minimal 1:50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan

(1) Perjanjian Kerja Sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

(2) RPP untuk jangka waktu kerja sama selama 5 (lima) tahun dan RKT tahun pertama wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal RPP dan RKT sebagaimana pada ayat (1) tidak tersusun, maka Perjanjian Kerja Sama dapat dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:

a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun, mengesahkan dan melaksanakan RPP, RKL dan RKT berdasarkan ruang lingkup kerja sama;
b. Menyediakan tenaga teknis, dukungan administrasi dan data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama;
c. Melakukan supervisi kegiatan kerja sama;
d. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** (*stakeholder*) dalam rangka pencapaian tujuan kerja sama;
e. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** berhak:
a. Menerima kontribusi natura (*in-kind*) dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka Perjanjian Kerja Sama;
b. Mendapatkan data dan informasi serta laporan dari hasil kegiatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** terkait kerja sama;
c. Mendapatkan akses dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam RPP, RKL, dan RKT;
d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang disepakati dalam RPP, RKL dan RKT;
e. Memberikan arahan/teguran lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan kerja sama;
f. Memiliki, menggunakan dan mempublikasikan hasil kerja sama hak kekayaan intelektual berupa laporan, catatan-catatan, peta, hasil survei, basis data, foto, video atau informasi (atas kesepakatan **PARA PIHAK**) dengan menggunakan logo **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
a. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun, mengesahkan dan melaksanakan RPP, RKL dan RKT;
b. Menyediakan Sumber Daya Manusia dan memberikan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
c. Menyediakan bantuan dalam bentuk in kind untuk pelaksanaan kerja sama;
d. Berperan aktif mendukung **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan;
e. Memberikan data, informasi dan laporan mengenai rencana, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan;
f. Meminta persetujuan **PIHAK KESATU** apabila akan melaksanakan kegiatan selain tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan langsung dengan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
g. Menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada di sekitarnya;
h. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
i. Melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan yang melanggar hukum dan/atau melanggar Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:
a. Mendapatkan arahan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait kerja sama;

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA:

b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan;
c. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan.
d. Mendapatkan data, informasi dan laporan dari **PIHAK KESATU** mengenai rencana pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan;
e. Memiliki, menggunakan dan mempublikasikan hasil kerja sama hak kekayaan intelektual berupa laporan, catatan-catatan, peta, hasil survey, basis data, foto, video atau informasi (atas kesepakatan **PARA PIHAK**) dengan menggunakan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Kode Etik Kerja Sama

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui umum atau sepatutnya diketahui oleh umum atau dikategorikan sebagai informasi yang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil kegiatan kerja sama dalam bentuk data, foto, maupun sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan **PARA PIHAK** untuk kepentingan non-komersial dan tidak mendiskreditkan atau mengandung interpretasi yang dapat mendiskreditkan Pemerintah atau aparat.

(4) Dalam melakukan publikasi hasil-hasil kerja sama melalui jurnal, media, brosur/ *leaflet* atau *website* dengan menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia harus disertai logo dan/atau mencantumkan personil dari **PARA PIHAK** yang terlibat dan logo KLHK, serta dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** dengan berpedoman kepada surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.510/KSDAE/ Set.3/Ren3/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 Hal Diseminasi dan Publikasi Informasi oleh Mitra Kerja.

(5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melibatkan pihak lain di luar **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
Intensi Karbon

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam klaim perdagangan karbon oleh **PIHAK KEDUA** dan atau pihak-pihak lain yang terkait dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kerja sama ini.

(2) Dalam hal terdapat intensi terkait klaim karbon harus dibahas untuk dipelajari justifikasi secara bersama menurut ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8

Paraf PIHAK KESATU:	Paraf PIHAK KEDUA: